

1018555-67.2022.8.26.0005

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... narrativa da parte autora sobre o roubo leva à conclusão de que somente forneceu seu celular, dados bancários e as respectivas senhas aos ladrões sob coação irresistível.

O uso desses dados bancários e das senhas pelos ladrões ocorreu por falha no sistema de segurança do réu, que permite que terceiros, sem se identificarem pessoalmente, possam ter acesso aos fundos de um cliente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo - SP - cep 08460-000

1018555-67.2022.8.26.0005 -

SENTENÇA

Processo nº:

1018555-67.2022.8.26.0005 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Albert Tagliari da Silva

Requerido:

Banco Bradesco S.A.

Juiz(a) de Direito: ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95,

D E C I D O.

O processo comporta imediato julgamento, sendo desnecessária a dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alegou a parte autora ter sido vítima de sequestro relâmpago em 13/05/2022, ocasião na qual foram realizadas transferências (PIX) e dois empréstimos (apenas um foi autorizado) com a utilização do seu celular e dados bancários. Pretende a reparação dos danos materiais suportados.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que entre as partes há relação de consumo, sendo a parte autora a consumidora, enquanto a parte ré a fornecedora. Certa, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor para o desate da lide posta e, no caso em apreço, mister que se declare a inversão do ônus da prova, dada a patente hipossuficiência tanto técnica quanto econômica da parte autora.

A narrativa da parte autora sobre o roubo leva à conclusão de que somente forneceu seu celular, dados bancários e as respectivas senhas aos ladrões sob coação irresistível.

O uso desses dados bancários e das senhas pelos ladrões ocorreu por falha no sistema de segurança do réu, que permite que terceiros, sem se identificarem pessoalmente, possam ter acesso aos fundos de um cliente, assim como realizar empréstimos e transferências em curto espaço de tempo, o que deveria, para proteção do cliente e do próprio banco, ser detectado como risco de fraude.

Não se trata, ademais, de situação inusitada ou inesperada, porque a situação vivenciada pelo autor se enquadra no conhecido sequestro relâmpago, no qual os ladrões, utilizando-se de um modus operandi peculiar, conseguem efetuar diversas operações financeiras em nome da vítima, bem como utilizar o cartão de crédito para realizar compras.

Ressalta-se, mais, que, não obstante o crime não tenha ocorrido nas dependências do réu (isto é, em uma de suas agências), o fato incontroverso é que a parte autora teve seu celular subtraído e as transações realizadas em sua conta ocorreram através dos canais disponibilizados pela Instituição Financeira ré, e o fundamento da demanda não é o crime em si e sim a falha da segurança do serviço bancário prestado.

Logo, o que se deduz é que o requerido não se valeu de mecanismos efetivos para controlar e identificar os usuários de seus sistemas. Deveria o réu ter adotado todas as cautelas necessárias para viabilizar a segura utilização de seu sistema pelos clientes, de modo a evitar ações fraudulentas em prejuízo dos consumidores, aos quais não pode transferir o ônus dessa responsabilidade.

Ademais, não houve culpa exclusiva de terceiro, pois os ladrões tiraram proveito das brechas no sistema de segurança do requerido, que permitiram a utilização dos canais de atendimento oficiais sem qualquer identificação idônea de quem os utilizava.

E é do réu, enquanto fornecedor, o risco do negócio, no qual se insere a forma de movimentação da conta bancária aberta pelo consumidor. Nesse sentido:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 'SEQUESTRO- RELÂMPAGO'. SAQUES EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 297, STJ. ARTIGO 14, LEI Nº 8.078/90." (Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDF. APELAÇÃO CÍVEL Nº 2003.01.1.022103-7 - 4ª TURMA CÍVEL. Apelante (s): JOÃO FELIPE DU PIN CALMON. Apelado (s): BANCO DO BRASIL S/A. Relatora: Desembargadora VERA ANDRIGHI. Revisor: Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA. Relator Designado: Desembargador CRUZ MACEDO).

Este juízo já decidiu nesse mesmo sentido em outros processos.

Por isso, o banco deve pagar à parte autora a quantia correspondente ao prejuízo material suportado, acrescida do valor correspondente a eventuais encargos e taxas que tenham sido cobrados.

Por fim, anoto que outros argumentos eventualmente deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a presente conclusão.

DISPOSITIVO:

Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R\$ 16.795,55 (dezesesseis mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com correção monetária pela Tabela do TJSP desde a data do evento danoso e de cada desembolso e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, conforme arts. 405 e 406 do Código Civil, combinados com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

- (a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;
- (b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprir a sentença;
- (c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;
- (d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;
- (e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);
- (f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.
- (g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA